

시정 및 주의 · 통보

1. 제 목 : 외부강의 등 제도 운영 부적정

2. 관계기관 : ○○○○○○, ○○○○○○, △△·▼▼·■ ■ ·▶▶·▷▷▷▷▷▷, ♠♠♠♠
♠♠♠♠, ■■· ▣ ▣ · ■■■■■■■■

3. 내 용

가. 업무개요

공단은 「한국보훈복지의료공단 임직원 행동강령」에 따라 비영리 목적의 업무에 대한 겸직 또는 외부강의 등에 대해 운영기준을 마련하여 건전한 공직풍토 조성을 위해 노력하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「한국보훈복지의료공단 임직원 행동강령」 제25조(외부강의등의 사례금 수수 제한)에 따르면 임직원은 사례금을 받는 외부강의 등을 할 때에는 외부강의 등의 내용을 이사장(또는 소속기구장)에게 그 외부강의 등을 마친 날부터 10일 이내에 신고하여야 하며, 의약품·의료기기 판매업체(협회)에서 주관하거나 후원하는 외부강의·회의 등에 참여하고자 할 때에는 이사장(또는 소속기구장)의 사전승인을 받아야 합니다.

또한, ◆◆◆◆◆ 「외부강의 등에 대한 운영기준에 따르면 외부강의 등의 외부활동은 근무시간외 운영 원칙으로 하고, 연차·외출(개인사유) 등으로 처리하되 정부정책 목적상 필요한 경우, 공단 사업발전에 기여하는 경우 및 기타 기관장이 인정하는 경우에 한하여 예외적으로 “출장”으로 처리가 가능하도록 안내하였습니다.

그리고 ◆◆◆◆◆ 「겸직 관련 운영기준 안내」에 따르면 임직원은 계속성이 있는 외부활동에 대하여 소속 기관장에게 사전 겸직 허가를 신청하여야 한다고 안내하였습니다.

따라서 임직원은 사례금을 받는 외부강의 등을 할 때에는 이사장(또는 소속기구장)에게 사전승인을 받아야 하며 사전 승인을 받지 못한 경우, 사후신고(10일 이내)를 철저히 하여야 하고, 근무시간 내 외부활동을 할 경우에는 연차·외출·조퇴 등을 사용하여 직무수행에 전념하게 할 것이며, 계속성이 있는 외부활동은 겸직 신청을 받아 직무능률 저하 여부 등을 고려하여 겸직 승인 여부를 판단해야 할 것입니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 금번 특정감사 기간에 임직원 외부강의 등 외부활동 시 관련 절차 준수 실태를 점검한 결과,

① 의약품·의료기기 판매업체에서 주관하는 외부강의 등에 참여하면서 [표 1]과 같이 사후승인을 받거나 현재까지 승인이 완료되지 않는 등 사전승인이 이루어지지 않은 사례가 있고,

[표 1] 의약품·의료기기 판매업체 주관 외부강의 사후승인(미승인) 현황

기간 : ****.***. ~ ****.***.

순번	소속	부서명	성명	업체명	강의일자 (a)	승인일자 (b)	초과일수 (b-a)
1	△△△△△△						
2	△△△△△△						
3	▼▼▼▼▼▼						
4	▼▼▼▼▼▼						
5	▼▼▼▼▼▼						
6	▼▼▼▼▼▼						
7	▶▶▶▶▶▶						
8	▶▶▶▶▶▶						
9	▶▶▶▶▶▶						
10	▶▶▶▶▶▶						

② [표 2]와 같이 사례금을 받는 외부강의 등에 참여한 후 10일 이내에 신고하여야 함에도 신고기일을 준수하지 않고, 신고까지 최대 150일이 소요된 사례가 확인됩니다.

[표 2] 사례금을 받는 외부강의 등의 10일 초과 신고현황

기간 : ****.**,**. ~ ****.**,**.

순번	소속	부서명	성명	요청기관명	강의종료 일자(a)	신고일자 (b)	초과일수 (b-a)
1	●●●●●●						
2	●●●●●●						
3	●●●●●●						
4	●●●●●●						
5	●●●●●●						
6	△△△△△△						
7	△△△△△△						
8	△△△△△△						
9	△△△△△△						
10	△△△△△△						
11	△△△△△△						
12	△△△△△△						
13	△△△△△△						
14	△△△△△△						
15	△△△△△△						
16	■ ■ ■ ■ ■ ■						
17	▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶						
18	▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶						
19	▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶						
20	▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶						
21	▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶						
22	▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶						
23	▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶						
24	♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠						
25	▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣						
26	▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣						
27	▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣						

③ [표 3]과 같이 같은 기관에 대한 지속적인 외부활동의 경우, 겸직 신청의 대상으로 보는 것이 적정함에도, 외부강의 등으로 신청·승인한 사례가 확인됩니다.

[표 3] 계속성이 있는 외부활동 수행 현황

기간 : ****.***. ~ ****.***.

순번	소속	부서명	성명	요청기관명	요청사유	수행횟수
1	△△△△△△					
2	△△△△△△					
3	▼▼▼▼▼▼					
4	▷▷▷▷▷▷					

④ 아울러 [붙임]과 같이 사례금을 받는 외부강의 등을 참여하였음에도 개인 연차 처리를 하지 않았거나, 연차 처리를 해야 함에도 출장 등으로 근태를 처리한 사실을 확인하였습니다.

3. 관계기관 의견

④건 관련, 학회 등에서 외부강의를 하고 사례금을 받았음에도 출장으로 근태 처리한 일부 직원이, 해당 행위가 □□ 발전 및 대외적인 위상 제고를 위한 것이라고 소명하였으나,

해당 외부강의가 본연의 담당 직무 수행과 해당기관의 기능수행에 필수적이거나 국가 정책수행 목적상 필요한 경우라고 보기 어렵고, 또한 다수 직원의 유사 경우에 업무를 처리한 기준과 일관성을 고려할 때에도 당해 경우에 학회에 참석하여 강의를 하는 것이 출장 또는 교육으로 처리 사유가 된다는 주장은 타당하지 않습니다.

●●●●●, ○●●●●, ▼▼・■■■■■■■■, ♡♡♡♡♡♡♡, ■■・■
■・■■■■■■■■에서는 감사 결과를 그대로 수용하였으며, 감사 결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

4. 조치할 사항

○ ○○○○, ■■・▶▶・▷▷▷▷▷장, ♡♡♡♡♡장, ■■・●●●・■
■■■■■■장은

- 근태 처리 부적정 관련자 20명의 연차수당 1,335,079원에 대하여 환수 조치하시기 바랍니다. (시정)

○ ⊗⊗⊗⊗, △△・■■・▶▶▶▶▶▶장, ♠♠♠♠♠♠♠장은

- 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다. (주의)

○ ⊗⊗⊗⊗, △△・▼▼・■■・▷▷▷▷▷▷장, ♠♠♠♠♠♠♠장, ■■■・■
 ■・■■■■■■■■장은

- 외부강의 등 운영기준을 준수하도록 전 직원 대상 교육을 시행하시고 복무 관리를 철저히 하시기 바랍니다. (통보)

5. 관련자

소속	직급	성명	담당업무	관리기간	현근무처	비고
●●●●●●						
●●●●●●						
●●●●●●						
●●●●●●						
△△△△△△						
△△△△△△						
△△△△△△						
△△△△△△						
△△△△△△						
△△△△△△						
△△△△△△						
△△△△△△						
△△△△△△						
▼▼▼▼▼▼						
■■■■■■■■						
▶▶▶▶▶▶						
▶▶▶▶▶▶						
▶▶▶▶▶▶						
▶▶▶▶▶▶						
▶▶▶▶▶▶						
♠♠♠♠♠♠						
■■■■■■■■						
■■■■■■■■						